СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮЛЬСАННА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №2

«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ В СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЮЛЬСАННА»

(В редакции Федерального закона от 19 августа 2025 года №9)

Принят Советом Федерации	22 июня 2025 года
Одобрен Вице-резидентом	06 июля 2025 года
Утвержден Президентом	07 июля 2025 года

ПРЕАМБУЛА

Осознавая непреходящую значимость обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Советской Федеративной Социалистической Республики Юльсанна, руководствуясь положениями Конституции СФСРЮ, гарантирующей защиту Отечества как долг и обязанность гражданина СФСРЮ, исходя из необходимости правового регулирования отношений, связанных с исполнением гражданами воинской обязанности и прохождением военной службы, Федеральное Собрание СФСРЮ принимает настоящий Федеральный закон, устанавливающий правовые основы воинской обязанности и военной службы в целях реализации конституционных положений о защите суверенитета и территориальной целостности государства.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с исполнением гражданами Советской Федеративной Социалистической Республики Юльсанна (далее – граждане) воинской обязанности, прохождением и прекращением военной службы, определяет права, обязанности и ответственность военнослужащих, а также полномочия органов государственной власти в данной сфере.

Статья 2. Правовая основа воинской обязанности и военной службы

Правовую основу воинской обязанности и военной службы составляют Конституция СФСРЮ, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры СФСРЮ, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты СФСРЮ.

Если международным договором СФСРЮ установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Воинская обязанность: понятие и содержание

Воинская обязанность граждан СФСРЮ предусмотрена Конституцией СФСРЮ и представляет собой особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Содержание воинской обязанности граждан СФСРЮ включает:

- воинский учёт;
- обязательную подготовку к военной службе;
- призыв на военную службу;
- прохождение военной службы по призыву;
- пребывание в запасе;
- призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.

В период мобилизации, в период военного положения и в военное время содержание воинской обязанности граждан определяется федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами СФСРЮ.

Статья 4. Граждане, исполняющие воинскую обязанность

Воинскую обязанность исполняют граждане СФСРЮ мужского пола в возрасте от 16 до 45 лет, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

На военную службу по контракту имеют право поступать граждане мужского и женского пола в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами СФСРЮ.

Статья 5. Военная служба. Военнослужащие

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых Силах СФСРЮ, других войсках, воинских формированиях и органах.

Граждане, проходящие военную службу, являются военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый федеральным законом.

Военнослужащие подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством СФСРЮ.

РАЗДЕЛ II. ВОИНСКИЙ УЧЁТ

Статья 6. Организация воинского учёта

Воинский учёт граждан осуществляется в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и мобилизационной подготовки органов государственной власти.

Воинский учёт осуществляется военными комиссариатами по месту жительства граждан (далее – военные комиссариаты).

Общее руководство воинским учётом осуществляет Правительство СФСРЮ.

Организация и ведение воинского учёта осуществляются в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом и Положением о воинском учёте, утверждаемым Правительством СФСРЮ.

Статья 7. Граждане, подлежащие воинскому учёту

Воинскому учёту подлежат:

а) граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет;
б) граждане женского пола, достигшие возраста 16 лет, имеющие военно-учётную специальность согласно перечню, утверждаемому Правительством СФСРЮ;
в) граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу;
г) граждане, освоившие программу военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Не подлежат воинскому учёту граждане:

а) освобождённые от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим Федеральным законом;

б) отбывающие наказание в виде лишения свободы;
в) постоянно проживающие за пределами СФСРЮ;
г) имеющие неснятую (непогашенную) судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Статья 8. Обязанности граждан по воинскому учёту

Граждане в целях обеспечения воинского учёта обязаны:

состоять на воинском учёте по месту жительства в военном комиссариате, а граждане, прибывшие на место пребывания на срок более трёх месяцев, - становиться на воинский учёт по месту пребывания;

являться в указанные в повестке военного комиссариата время и место по вызовам (повесткам) военного комиссариата;

при увольнении с военной службы в запас Вооружённых Сил СФСРЮ прибыть в двухнедельный срок со дня исключения их из списков личного состава воинской части в военный комиссариат по месту жительства для постановки на воинский учёт;

сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат по месту жительства об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, места жительства в пределах района, города без районного деления;

сняться с воинского учёта при переезде на новое место жительства (пребывания) на срок более трёх месяцев и в течение двух недель со дня прибытия на новое место жительства (пребывания) стать на воинский учёт.

РАЗДЕЛ III. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Статья 9. Содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе

а) Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:
б) получение начальных знаний в области обороны;
в) подготовку по основам военной службы в государственных, муниципальных или негосударственных образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования;
г) военно-патриотическое воспитание;
д) подготовку по военно-учётным специальностям;
е) медицинское обследование и медицинское освидетельствование;
ж) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.

Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, определяемом Правительством СФСРЮ.

Статья 10. Подготовка по основам военной службы

Подготовка по основам военной службы осуществляется в образовательных организациях в рамках учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и включает проведение с обучающимися учебных сборов.

К проведению учебных сборов привлекаются сотрудники военных комиссариатов, военнослужащие Вооружённых Сил СФСРЮ.

Порядок организации и проведения учебных сборов определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

РАЗДЕЛ IV. ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Статья 11. Организация призыва на военную службу

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется на основании указов Президента СФСРЮ.

Призыв на военную службу организуют и осуществляют:

а) Правительство СФСРЮ;
б) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны;
в) органы исполнительной власти субъектов СФСРЮ;
г) органы местного самоуправления;
д) военные комиссариаты.

Сроки призыва на военную службу устанавливаются Президентом СФСРЮ.

Статья 12. Срок военной службы по призыву

Срок военной службы по призыву для граждан СФСРЮ устанавливается в три месяца.

Для граждан, проходящих военную службу по призыву и имеющих высшее образование, срок военной службы может быть сокращён в порядке, определяемом Правительством СФСРЮ.

Статья 13. Освобождение от призыва на военную службу

От призыва на военную службу освобождаются граждане:

а) признанные ограниченно годными или негодными к военной службе по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в СФСРЮ;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) имеющие учёную степень кандидата наук или доктора наук;
д) являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы.

Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, подлежащие призыву на военную службу, в случае их избрания депутатами Совета Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов СФСРЮ, представительных органов муниципальных образований или разделамиа муниципальных образований и осуществления указанных полномочий на постоянной основе.

Статья 14. Отсрочка от призыва на военную службу

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:

а) признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года;
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
в) имеющим ребёнка и воспитывающим его без матери;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет;
е) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения СФСРЮ непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов, - на время службы в этих органах;

ж) обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, - на время обучения, но не свыше сроков получения среднего общего образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами;

з) обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ.

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют также граждане, подлежащие призыву на военную службу, получившие высшее образование и непрерывно работающие:

а) в государственных организациях в качестве педагогических работников, - на время этой работы;
б) в медицинских организациях в качестве медицинских работников, - на время этой работы.

РАЗДЕЛ V. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

Статья 15. Право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если:

а) несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
б) он относится к коренному малочисленному народу, ведёт традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами.

Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву.

Гражданин обязан обосновать своё право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, представив в призывную комиссию соответствующее заявление и документы, подтверждающие наличие оснований для замены.

Статья 16. Срок альтернативной гражданской службы

Срок альтернативной гражданской службы в 1,5 раза превышает установленный настоящим Федеральным законом срок военной службы по призыву и составляет двадцать семь месяцев.

Для граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу и имеющих высшее образование, срок альтернативной гражданской службы может быть сокращён в порядке, определяемом Правительством СФСРЮ.

Статья 17. Порядок прохождения альтернативной гражданской службы

Порядок прохождения альтернативной гражданской службы, права, обязанности и ответственность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, определяются федеральным законом.

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении предпринимательской деятельности, использовать своё служебное положение в интересах политических партий, религиозных и иных общественных объединений.

РАЗДЕЛ VI. ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Статья 18. Правовая основа военной службы по контракту

Военная служба по контракту - добровольная служба, при которой гражданин заключает контракт о прохождении военной службы с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны.

Контракт о прохождении военной службы заключается гражданином по собственной инициативе на срок от трёх до десяти лет.

Порядок заключения контракта, его содержание и условия определяются федеральным законом.

Статья 19. Требования к гражданам, поступающим на военную службу по контракту

На военную службу по контракту может быть принят гражданин:

а) владеющий государственным языком СФСРЮ;
б) соответствующий медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы;
в) имеющий образование не ниже среднего общего;
г) достигший возраста 16 лет.

С гражданином, впервые поступающим на военную службу по контракту, заключается первый контракт о прохождении военной службы на три года.

РАЗДЕЛ VII. ЗАПАС ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СФСРЮ

Статья 20. Зачисление в запас

В запас Вооружённых Сил СФСРЮ зачисляются граждане:

а) уволенные с военной службы с зачислением в запас;
б) успешно завершившие обучение в учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования;
в) не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва;
г) не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам;
д) прошедшие альтернативную гражданскую службу;
е) женского пола, имеющие военно-учётную специальность.

Граждане, зачисленные в запас, подлежат периодической переаттестации в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области обороны.

Статья 21. Военные сборы

Граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы.

Продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяются федеральным органом исполнительной власти в области обороны.

Общий срок военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать двенадцати месяцев.

Периодичность призыва граждан на военные сборы не может быть чаще одного раза в три года.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе

Граждане, виновные в неисполнении обязанностей по воинскому учёту, обязательной подготовке к военной службе, призыву на военную службу или военные сборы, прохождению военной службы по призыву, альтернативной гражданской службы, несут ответственность в соответствии с законодательством СФСРЮ.

Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы влечёт уголовную ответственность в соответствии с уголовным законодательством СФСРЮ.

Военнослужащие за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части или места службы, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством СФСРЮ.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 24. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Правительству СФСРЮ в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Федерального закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Президент СФСРЮ
Д. Гордеихин

Вице-президент СФСРЮ
Я. Мелихов

Председатель Совета Федерации
А. Филина

Поповск, Дом Советов
07 июля 2025 года
№002-ФЗ